宁德市蕉城区市场监督管理局
行政处罚决定书

宁区市监处罚[2024]292号

当事人：宁德市蕉城区城南益能电力工程施工服务部

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：92350902MA32L26E7Y

住所（住址）：福建省城南镇后山村泉洋路北五弄16号

法定代表人（负责人、经营者）：王步柳

2024年4月26日我局执法人员对东湖市场转供电情况进行检查，发现当事人2021年8月至2024年3月期间对东湖市场终端用户供电，以0.56元/度—1.0元/度供电价格收取电费，涉嫌不正当价格行为。2024年5月10日我局对当事人进行立案调查。

经查，当事人2021年8月份与宁德市蕉城区蕉南街道海滨社区居民委员会（另案处理）签订关于户号为3507682728390变压器代管“协议”，2021年8月至2023年12月国网福建省电力有限公司宁德供电公司以平均0.589元/度供电价格，收取蕉南街道海滨社区居民委员会电费。

当事人以海滨社区居民委员会户号购电后向蕉城区东湖市场终端用户供电，情况如下：1. 对东湖市场楼上没有在电业局开户的居民供电，按阶梯电价收费，200度以内按每度0.56元收取，200度到400度以内每度0.61元收取，400度以上按每度0.86元收取；2. 对水产公司仓库用电按0.65元收取电费；3.对水产公司店铺用电按0.7元收取电费；4.对市场管理处等办公用电按0.80元收取电费；5.对东湖市场内食达康公司摊位用电按1.0元收取电费；6.对东湖市场外围店铺供电按1.0元/度收取商业用电电费。2021年8月至2023年12月在转供电中加收其它费用，且因当事人2021年8

月至2023年收电费的收款收据和抄表底册没有保留，已经丢失，无法扣减合理公摊、损耗等费用，造成2021年8月至2023年电费差额，即违法所得无法计算。另根据当事人询问笔录认定，当事人2021年8月至2023年电费收支有余额;上述转供电价格中包含电量的线路损耗和维护维修费用。

当事人2024年继续上述电价收费，因只能提供2024年收电费的收款收据和抄表底册发票。2024年5月30日我局委托宁德市华信会计事务所有限公司对当事人电表户号为3507682728390的变压器2024年电费收支情况进行审计。

根据宁德市华信会计事务所有限公司2024年7月15日出具的“HX2024审009”号专项审计报告，当事人承包的变压器户号为3507682728390，供电电压：交流10KV，用于对东湖市场用户进行转供电，情况如下：

2024年1月至2024年3月代收电费共计305557.24元，代付电费共计289166.93元，差额16390.31元（详见审计报告）。即违法所得16390.31元。

综上所述，当事人2021年8月至2024年3月的违法所得违法无法计算。

以上事实，主要有以下证据证明：

证据一、当事人提供的营业执照复印件1份，经营者身份证复印件1份，证明当事人身份。

证据二、宁德市蕉城区蕉南街道海滨社区居民委员会与宁德市蕉城区城南益能电力工程施工服务部关于变压器代管“协议”一份，证明当事人代管户号为3507682728390变压器事实。

证据三、2024年4月26日对当事人员工制作现场笔录一份；2024年4月29日、5月28日对当事人制作询问笔录各一份； 2024年5月30日我局委托宁德市华信会计事务所有限公司对当事人电表户号为3507682728390的变压器2024年电费收支情况进行审计委托书一份；2024年7月16日向当事人送达审计报告的送达回证一份；2024年7月24日、9月3日对当事

人制作询问笔录各一份。证明当事人2021年至2023年电费收支相关材料丢失，及当事人2021年8月至2023年电费收支有余额；2024年1-3月的电费收益金额，即当事人2021年至2024年3月违法所得金额无法确定。

证据四、国网福建省电力有限公司宁德供电公司提供的，户号为3507682728390变压器的2021年8月至2023年12月缴费清单，证明当事人2021年8月至2023年12月购电情况。

2024年 11月26日，我局执法人员向当事人送达了宁区市监罚告[2024]292号《行政处罚告知书》，当事人在法定期限内未提出陈述、申辩及听证的要求。

本局认为，当事人2021年8月至2024年3月期间擅自在转供电中加收其他费用行为，违反了《中华人民共和国电力法》第四十四条及《中华人民共和国价格法》第十四条“经营者不得有下列不正当价格行为……第（八）项法律、行政法规禁止的其他不正当价格行为。”的规定，属于法律、行政法规禁止的其他不正当价格违法行为。

又因当事人2021年至2023年电费收支材料丢失，造成电费收支差额无法计算，即违法所得无法确定，属于《价格违法行为行政处罚规定》第十八条“本规定中以违法所得计算罚款数额的，违法所得无法确定时，按照没有违法所得的规定处罚”规定情况。按照没有违法所得的情况处罚。

鉴于当事人能积极配合调查，主动向本局提供相关证据材料。符合《福建省市场监督管理局关于行政处罚裁量权的适用规则》第十一条“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：（一）积极配合市场监督管理部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的；……”的规定，属于可以从轻行政处罚的情形，建议从轻行政处罚。

依据《中华人民共和国电力法》第六十六条“违反本法第三十三条、第四十三条、第四十四条规定，未按照国家核准的电价和用电计量装置的记录向用户计收电费、超越权限制定电价或者在电费中加收其他费用的，由物价行政主管部

门给予警告，责令返还违法收取的费用，可以并处违法收取费用五倍以下的罚款；情节严重的，对有关主管人员和直接责任人员给予行政处分。”，《中华人民共和国价格法》第四十条“经营者有本法第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。有关法律对本法第十四条所列行为的处罚及处罚机关另有规定的，可以依照有关法律的规定执行。……”，和《价格违法行为行政处罚规定》第十八条“本规定中以违法所得计算罚款数额的，违法所得无法确定时，按照没有违法所得的规定处罚”的规定，经研究，决定对当事人上述违法行为责令改正，给予警告并处罚款80000元。。

上述罚款，请在接到本处罚决定书之日起15日内缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款的规定，每日可按罚款数额的3%加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向宁德市蕉城区人民政府申请行政复议，也可以于6个月内依法向福安市人民法院提起行政诉讼。当事人对行政处罚不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚不停止执行。

宁德市蕉城区市场监督管理局

2024年12月05日

（以上信息请勿修改！！否则盖章会出错！！本段红字请忽略，盖章时会自动删除！！）

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。